

1500349-77.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO VENTURINI BROSCO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... aos cidadãos primários, que se aventuram no tráfico acreditando na pena mínima e sensação de impunidade.

É público e notório que o tráfico tomou proporções raramente vistas em cidades pequenas, inclusive na região, exigindo-se, por isso, maior ATENÇÃO e rigor do Judiciário.

No mesmo sentido, confira-se jurisprudência recente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07786-520

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500349-77.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500349-77.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2033938/2022 - DEL.POL.CAJAMAR, 22849184 - DEL.POL.CAJAMAR, 235/22/401 - DEL.POL.CAJAMAR, 2033938 - DEL.POL.CAJAMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

CLAUDIO GUSTAVO DE JESUS COSTA BATISTA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

CLÁUDIO GUSTAVO DE JESUS COSTA BATISTA foi denunciado pelo Ministério Público por infração ao art. 33, caput, C.C art. 40, III, da Lei 11343/06, porque, no dia 6 de fevereiro de 2022, foi flagrado trazendo consigo substância entorpecente, descrita na denúncia, para fins de tráfico.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia.

A denúncia foi recebida.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas.

O réu foi interrogado.

O Ministério Público requer a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa requer o afastamento da causa de aumento.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL

FUNDAMENTO E DECIDO

A ação penal é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo laudo pericial.

A droga foi apreendida e examinada; não há que se discutir, portanto, a materialidade.

Passo a análise da autoria.

A autoria está comprovada com a juntada do auto de prisão em flagrante.

A quantidade e diversidade de substância entorpecente apreendida e a forma de acondicionamento da droga evidenciam ser de rigor a procedência da ação penal por tráfico, nos termos da denúncia.

Além disso, o réu confessou a prática do crime, o que foi corroborado com as demais provas.

A prova produzida pela defesa não foi capaz de afastar a responsabilização e macular a certeza da demonstração de sua conduta ilícita pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/07.

Sendo certa a condenação por tráfico, passo a dosimetria da pena, em que deve ser observado o art. 42 da Lei 11343/06, dispondo que, na fixação da pena, o juiz considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

Na hipótese dos autos, de rigor o aumento da pena base, em razão do alto grau de nocividade da droga apreendida, ou seja, "crack" e da grande quantidade e diversidade de droga.

No entanto, a pena retorna ao mínimo, em razão da CONFISSÃO.

Afasto a causa de aumento prevista no art. 40, III, eis que os depoimentos não são suficientes para confirmar que o réu praticava o tráfico próximo 'a escola.

Imperioso é o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, NO PATAMAR SOMENTE DE 1/6, EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E A GRANDE DIVERSIDADE, resultando em 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa.

Referido benefício não pode ser aplicado no grau máximo, até porque reduzir a pena ao máximo neste caso representa um incentivo aos cidadãos primários, que se aventuram no tráfico acreditando na pena mínima e sensação de impunidade.

É público e notório que o tráfico tomou proporções raramente vistas em cidades pequenas, inclusive na região, exigindo-se, por isso, maior ATENÇÃO e rigor do Judiciário.

No mesmo sentido, confira-se jurisprudência recente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (grifei): "A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4o, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente "não se dedique às atividades criminosas". Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República...A inteligência útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações excepcionais (Apelação Criminal nº 0010848-02.2010.8.26.0453, 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu CLÁUDIO GUSTAVO DE JESUS COSTA BATISTA à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e o pagamento de 416 dias-multa, na forma especificada, por infração ao artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Em razão da primariedade, CONFISSÃO E TEMPO JÁ CUMPRIDO DE PRISÃO PROVISÓRIA, O REGIME INICIAL SERÁ O ABERTO.

A pena não será substituída por restritiva de direitos, por ser incompatível com o crime de tráfico.

E não é só isso.

No que diz respeito à substituição da pena corporal por restritivas de direitos,

apesar da recente Resolução nº 5 editada pelo Senado Federal, através da qual ficou suspensa a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" presente no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a mesma não seria possível no presente diante das circunstâncias do caso concreto, pois não se mostra medida suficiente e adequada, estando ausente o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal, qual seja, "os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente".

Cezar R. Bitencourt (Tratado de Direito Penal, Volume I) chama o requisito do art. 44, III, de "juízo de suficiência", ressaltando que, havendo dúvidas sobre a suficiência da substituição, esta não deve ocorrer, sob pena de o Estado renunciar ao seu dever constitucional de garantir a ordem pública e a proteção de bens jurídicos tutelados.

Neste sentido, jurisprudência recente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (5/7/12): "Apelação Criminal. Tráfico de drogas e Condutas Afins... Substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Incompatível com o delito de tráfico de entorpecentes, cuja pena é de ser cumprida em regime inicial fechado..." (Apelação nº 000110465.2008.8.26.0028, da Comarca de Aparecida, em que é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo).

Os efeitos nocivos do crime de tráfico de drogas, que acarretam profundas feridas na sociedade atual, revelam a postura indiferente adotada pelo agente com relação à saúde pública, o bem estar social, e as nefastas consequências de seus atos (5ª Câmara de Direito Criminal TJ/SP).

No mesmo sentido: "Não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a destruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou" (HC 203.403/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/07/2011).

Considerando o regime inicial aberto, revogo a prisão preventiva.

O réu poderá apelar em liberdade.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido, eis que não comprovada a origem lícita.

PI

Cajamar, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA